

第三章 3.6 第36题

海外资产控制办公室的境外影响力的一个关键方面包括为禁止受限的海外个人或实体发起的交易，或通过美国方面进行的交易。在哪三种情况下，美国银行需要阻止交易？（选择三个。）

- A 这些交易是针对或通过被禁止的实体
- B 被禁止的个人或实体或其代表发起的交易
- C 被禁止的个人或代表和许可实体发起的交易
- D 与被禁止的个人或实体有相关利益关系的交易
- E 与被禁止的个人或实体没有相关利益的交易

正确答案是：A、B、D。

Plain Text

- 1 这一题和昨天晚上讨论过的OFAC是相关联的哦。
- 2
- 3 CE为什么不对？
- 4 C：如果交易是由“被禁止的个人或其代表”发起的，那么无论是否涉及“许可实体”，该交易本身就已经违反了制裁规定，必须被阻止。选项中的“和许可实体”并不能使被禁止方发起的交易变得合法。
- 5 E：如果一笔交易经确认与被禁止的个人或实体完全没有利益关系，那么它原则上是被允许的。美国银行无需阻止此类交易，反而有责任确保正常的国际贸易和金融往来不受影响。阻止此类交易不符合OFAC的规定
- 6
- 7 C其实就像是坏人拉着好人来帮他通关关卡，但是只要是坏人参与了这个事情，不管带谁来，本身这个事情都是不允许的。

详细解释如下：

核心原则

OFAC的核心要求是：禁止与被制裁的个人或实体（如SDN名单上的对象）进行交易，并要求冻结其资产。当交易涉及美国金融系统或“美国人”时，这一规定具有域外效力。

各选项分析

A. 这些交易是针对或通过被禁止的实体

- **正确。**这是OFAC制裁最基本的要求。任何交易如果其**受益方**是被禁止的实体，或者**需要经过**被禁止的实体（例如，一家被制裁的银行作为中介行），美国银行都必须阻止。

B. 被禁止的个人或实体或其代表发起的交易

- **正确。**如果一笔交易是由被制裁的个人、实体或其明确授权的代表**主动发起**的，美国银行必须阻止。这防止了受制裁对象主动利用美国金融系统。

D. 与被禁止的个人或实体有相关利益关系的交易

- **正确。**这是OFAC制裁中“资产冻结”原则的关键体现。即使交易不是由受制裁方发起，也不是直接付给受制裁方，但只要受制裁方在交易中拥有**利益**（例如，一笔货款最终会汇入受制裁方控制的账户），美国银行也必须阻止。文档中强调需要冻结受制裁对象的资产，这正是对此类情况的处理。

错误选项分析

C. 被禁止的个人或代表和许可实体发起的交易

- **错误。**此选项表述混乱且自相矛盾。如果交易是由“被禁止的个人或其代表”发起的，那么无论是否涉及“许可实体”，该交易本身就已经违反了制裁规定，必须被阻止。选项中的“和许可实体”并不能使被禁止方发起的交易变得合法。

E. 与被禁止的个人或实体没有相关利益的交易

- **错误。**如果一笔交易经确认与被禁止的个人或实体**完全没有利益关系**，那么它原则上是被允许的。美国银行无需阻止此类交易，反而有责任确保正常的国际贸易和金融往来不受影响。阻止此类交易不符合OFAC的规定。

结论

美国银行需要阻止交易的情况可以总结为：交易**指向**、**由或为了**被禁止的个人或实体的利益。因此，正确的三个选项是 **A、B、D**。